

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO-AUDITOR
ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 29-10-25 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-017995.989.25-8

Representante: Ricardo Gonçalves Itapira – ME

Representada: Prefeitura Municipal de Osasco

Assunto: Cautelar em Procedimento de Contratação no âmbito do edital do Pregão Eletrônico nº 90.071/25, do tipo menor preço por lote, que tem por objeto o “registro de preços para o fornecimento de material de escritório”.

Responsável: Gerson Dias Pessoa (Prefeito).

Subscritor do edital: Jorge Luis Cantagessi de Sousa (Chefe de Gabinete do Prefeito)

Advogado cadastrado no e-TCESP: Luiz Otavio da Silva de Carvalho (OAB/SP nº 401.349)

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÕES EXCESSIVAS. INDEVIDA EXIGÊNCIA DE LAUDO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA). REQUISIÇÃO DE PRODUTOS RECICLADOS. INDEVIDO AFASTAMENTO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.1 Trata-se de **cautelar em procedimento de contratação** no âmbito do edital do Pregão Eletrônico 90.071/25, do tipo menor preço por lote, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO**, que tem por objeto o “registro de preços para o fornecimento de material de escritório”.

1.2 Insurgiu-se a **Representante** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) indevida aglutinação, no mesmo certame, de itens padronizados de prateleira (bens comuns)¹ com itens que demandam personalização gráfica ou confecção sob encomenda²;
- b) desarrazoada exigência de diversos laudos e ensaios técnicos³, mesmo para produtos que já possuem certificação compulsória pelo INMETRO; e
- c) imposição de que alguns produtos sejam compostos por matéria-prima reciclada específica⁴, em detrimento da possibilidade de uso de matéria-prima reciclável, o que pode caracterizar direcionamento e restringir a competição.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

Na oportunidade, destacou-se a exigência da apresentação, para o item pasta canaleta⁵, de laudo atestando níveis aceitáveis de Bisfenol-A (BPA), tendo em vista a ausência de embasamento legal ou normativo de tal medida

¹ Lote II
(...)

Item 73 - PAPEL OFFSET, Gramatura: 180g/m2, medidas: 660mm x 960mm, cor: branca. Pacote com 250 folhas. Constar na embalagem os dados de identificação do fabricante.

² Lote III
(...)

Item 114 - APONTADOR PLÁSTICO com depósito medindo 60 mm x 25 mm x 15 mm. Composto por 02 partes, sendo uma parte em formato opaca "L", onde está fixada a lâmina com parafuso, e outra o corpo do depósito transparente, onde está indicado a marca, certificação do Inmetro e símbolo sustentável, com impressão externa. Estas são conectadas entre si, com trava sob pressão. Composição: poliestireno reciclado e lâmina de aço temperado. Embalagem contendo: selo do INMETRO, código de barras e informações do produto.

³ - Lote 01 - Item 22 – Capa Plástica: Isenção de fталatos;
- Lote 01 - Item 31 – Pasta Canaleta: Isenção de fталatos e níveis de Bisfenol-a (BPA);
- Lote 03 - Itens 140 e 141 – Pinceis: Certificação FSC ou similar;

⁴ - Lote 01 - Item 31 – Pasta Canaleta: Composta por lâminas de material reciclado;
- Lote 02 - Item 42 – Bloco Criativo: Contracapa em papelão reciclado;
- Lote 03 - Item 114 – Apontador: Composição: Poliestireno Reciclado.

⁵ Item 31 - PASTA CANALETA, móvel, formato A4, composta por duas lâminas de material reciclado de aproximadamente 0,18mm de espessura, para encadernação, com capacidade para 30 folhas de 75g/m², canaleta na cor branca, com comprimento aproximado de 210mm. Obrigatória apresentação de laudo laboratorial, emitido por entidade acreditada pelo Inmetro, atestando isenção de fталatos conforme norma ABNTNBR 16.040/2020, além de laudo atestando níveis aceitáveis de Bisfenol-a (BPA)

para produtos que não se destinem ao contato com alimentos, conforme já decidido nos autos do TC-022330.989.22-9⁶.

1.4 Notificada, a **Administração** anotou que a Representante não teria indicado qual característica do papel offset o tornaria personalizado. Nesse sentido, esclareceu ser ele “amplamente comercializado no mercado, sendo facilmente encontrado junto a fornecedores de materiais escolares e de escritório”.

Outrossim, alegou que as impressões exigidas para o apontador plástico se referem “exclusivamente ao selo do INMETRO, à identificação da marca e ao selo de sustentabilidade”, (...) informações obrigatórias vinculadas à conformidade regulatória”, o que não configura qualquer forma de personalização.

No que tange aos laudos e certificações, defendeu a exigência do certificado FSC, “como instrumento de garantia de que os produtos de origem florestal, tais como papel e madeira, sejam provenientes de manejo ambientalmente responsável, em conformidade com critérios socioambientais”.

Argumentou que a requisição de laudo que comprove a isenção de ftalatos “decorre da necessidade de assegurar a segurança do consumidor, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela norma ABNT NBR 16040”.

Explicou que “a regulamentação compulsória do INMETRO não contempla todos os tipos de produtos, como pincéis e capas plásticas, o que justifica a solicitação dos referidos laudos”.

De outro modo, assentou em excluir a requisição de laudo que comprove níveis aceitáveis de bisfenol.

Arrazoou que a exigência de materiais reciclados na composição dos produtos “teve como finalidade refletir uma cadeia produtiva sustentável, na

⁶ Sessão Plenária de 30-11-22. Relator Conselheiro SIDNEY ESTANISLAU BERALDO.

qual o emprego de insumos reciclados contribui diretamente para a redução do descarte e para a mitigação dos impactos ambientais”.

Aduziu que, “embora materiais recicláveis possam ser reaproveitados, sua efetiva reciclagem depende da existência de infraestrutura adequada, o que não assegura, por si só, o reaproveitamento dos resíduos”.

Defendeu, assim, que a exigência de uso de “material reciclado, em detrimento do mero uso de material reciclável, encontra-se alinhada às melhores práticas de sustentabilidade, bem como em conformidade com a legislação vigente”.

1.5 O Ministério Público de Contas manifestou-se pela parcial procedência da representação.

Avaliou que o papel offset é produto comum, “cujos dados exigidos se referem ao seu fabricante, não caracterizando personalização”.

No entanto, observou que as características solicitadas para o apontador plástico, embora não representem “personalização *stricto sensu*”, extrapola o conteúdo da Portaria INMETRO nº 423 de 2021.

Explicou que o Anexo II da referida Portaria “indica como deve ser apresentado o selo de identificação da conformidade com a norma para cada artigo escolar por ela abrangido. No que se refere a apontadores, objeto da crítica, a norma prevê que o selo estará na embalagem do produto, devendo este conter marcações que possibilitem sua rastreabilidade à respectiva embalagem caso não possua embalagem individual”.

Desta forma, não havendo justificativas para a exigência, entendeu ser necessário que fosse excluída a obrigatoriedade de marca e símbolo de sustentabilidade no corpo do objeto.

Quanto aos laudos e certificados requeridos, afastou a queixa ao atendimento à norma ABNT NBR 16.040/2020 quanto à declaração de isenção de ftalatos, isso porque o “produto em comento não se encontra no rol de artigos

escolares cuja certificação pelo INMETRO é compulsória” (Portaria INMETRO nº 423 de 2021).

De outra forma, obtemperou que “a exigência de ‘laudo atestando níveis aceitáveis de Bisfenol-a (BPA)’ é condenada no âmbito do TCE-SP, dada a falta de amparo legal e de estudos que comprovem que a ingestão ou contato com o referido composto, em materiais destinados aos fins aqui pretendidos, cause danos à saúde”.

Outrossim, a exigência de certificação FSC ou similar contida no termo de referência concretiza os preceitos abstratos dos artigos 5º e 11 da Lei 14.133/2021, que estabelecem o desenvolvimento nacional sustentável como “um dos princípios que regem as compras públicas, e seu incentivo é um dos objetivos do processo licitatório”.

Por fim, ponderou proceder a crítica à exigência de matéria prima reciclada, eis que consolidada a jurisprudência deste Tribunal quanto à restritividade da cláusula.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Osasco pretende o “registro de preços para o fornecimento de material de escritório”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De início, não subsiste a crítica de que haveria indevida aglutinação de itens de prateleira com itens personalizados, pois não há no edital qualquer elemento que requeira essa medida para os itens questionados.

Nesse sentido, quanto ao papel offset, constatou o MPC que os dados requisitados se referem ao seu fabricante, não caracterizando qualquer tipo de personalização. Ademais, verificou haver ao menos “três fabricantes do produto, bem como diversos revendedores que o fornecem nas especificações previstas no termo de referência”.

Todavia, a exigência de que esteja indicado no corpo do apontador plástico “marca, certificação do Inmetro e símbolo sustentável, com impressão externa”, inobstante não configure a suscitada personalização, ultrapassa o previsto na Portaria INMETRO nº 423/21, pelo qual o selo deve estar na embalagem do produto.

Assim, necessário que o edital deixe de exigir que a impressão seja feita no corpo do produto.

2.3 Em relação aos laudos e certificações, com o *Parquet* de Contas, entendo ser possível a requisição de atendimento à norma ABNT NBR 16.040/2020 quanto à declaração de isenção de ftalatos, pois “o produto em comento não se encontra no rol de artigos escolares cuja certificação pelo INMETRO é compulsória, conforme se verifica na Portaria INMETRO nº 423 de 2021”.

Igualmente não procede a queixa à requisição de certificado FSC ou similar, pois em conformidade com a jurisprudência desta Corte, de que é exemplo o decidido no TC006982.989.25-3⁷:

“Quanto ao selo FSC, que busca garantir a presença de matéria prima proveniente de manejo florestal realizado de forma legal, já decidiu o e. Tribunal Pleno que devem ser aceitas certificações similares ao selo FSC, consoante proc. TC-7794.989.21-0 (Tribunal Pleno, Rel. Cons. Dimas Ramalho, j. em 14/4/2021). No proc. TC-6641.989.21-5 (Tribunal Pleno, Rel. Cons. Renato Martins Costa, j. em 7/4/2020), decidiu o e. Tribunal Pleno que é vedada a exigência do selo FSC como certificação exclusiva.”.

⁷ Sessão Plenária de 11-06-25. Relator Conselheiro MAXWELL BORGES DE MOURA VIEIRA

Assim, não há retificação a ser realizada quanto a esse aspecto no caso dos autos, pois observo que, ora as especificações mencionam “selo FSC ou equivalente”, ora mencionam “selo FSC ou similar”, o que entendo está em consonância com o entendimento firmado nos julgados deste e. Tribunal Pleno”

De outro modo, a exigência da apresentação, para a pasta canaleta, de laudo atestando níveis aceitáveis de Bisfenol-A (BPA), carece de embasamento legal ou normativo, conforme já decidido nos autos do TC-14610.989.22-0⁸:

“Ante inexistência de regulamentação relativa à presença de BisfenolA (BPA) na composição de artigos escolares e à mingua de dados que demonstrem que o mero contato com a substância cause prejuízos à saúde, prevalece entendimento da Corte quanto à falta de amparo legal para a reivindicação de laudo que indique “níveis aceitáveis de BPA”

2.4 Por fim, ainda que relevantes os argumentos da Administração de que produtos confeccionados a partir de materiais reciclados possuem reflexo mais direto na minimização dos impactos ambientais em relação aos produtos recicláveis, entendo, com o MPC, que “eventual vantagem daqueles em relação a esses não é suficiente para justificar o prejuízo imposto ao caráter competitivo do certame”.

Aliás, assente o entendimento deste Plenário no sentido de que o edital deve permitir a apresentação de produtos fabricados tanto em materiais recicláveis como reciclados. Nesse sentido, a decisão proferida nos autos do 006982.989.25-3⁹:

“(…) permaneço atento aos precedentes deste e. Tribunal Pleno no sentido de que *“na promoção do desenvolvimento nacional sustentável, as aquisições e contratações públicas devem abranger tanto bens produzidos com insumos reciclados quanto produtos que utilizam matéria-prima reciclável, à luz do artigo 7º, inciso XI, alínea ‘a’, da Lei Federal nº 12.305/10”* (Tribunal Pleno, TC-5865.989.21-4, Rel. Cons. Edgard Camargo Rodrigues, j. em 7/4/2021). E recentemente o

⁸ Sessão Plenária de 03-08-22, Relator Conselheiro EDGARD CAMARGO RODRIGUES

⁹ Sessão Plenária de 11-06-25. Relator Conselheiro MAXWELL BORGES DE MOURA VIEIRA

e. Tribunal Pleno determinou ao ente licitante que *“admita o oferecimento de produtos fabricados tanto em materiais recicláveis como reciclados nos artigos escolares que demandem tal componente, como forma de ampliação da disputa”* (Tribunal Pleno, TC-5549.989.25-9, Rel. Cons. Marco Aurélio Bertaiolli, j. em 21/5/2025).

Igualmente no caso dos autos, deverá a Administração passar a admitir tanto produtos fabricados por insumos recicláveis como fabricados por materiais reciclados”.

2.5 Posto isto, limitando-me aos aspectos questionados, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda prosseguir com o certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) deixar de exigir que a impressão do certificado do INMETRO e símbolo de sustentabilidade estejam no corpo do apontador;
- b) excluir a requisição de laudo atestando níveis aceitáveis de Bisfenol-A (BPA);
- e
- c) passar a admitir tanto produtos fabricados por insumos recicláveis como fabricados por materiais reciclados.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2025.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
CONSELHEIRO SUBSTITUTO-AUDITOR